Ato Administrativo

Outro ponto muito importante do direito administrativo e que é extremamente usado no direito de trânsito é o ato administrativo.

Segundo conceituação de Hely Lopes Meirelles, um grande mestre do Direito Administrativo, *ato administrativo é toda manifestação **unilateral** de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados*.

Posso te dar como exemplo de ato administrativo no direito de trânsito, o auto de infração, o julgamento dos recursos, a expedição da notificação de instauração de um processo administrativo de suspensão, entre outros.

Isso quer dizer que, ato administrativo, no direito de trânsito, é o instrumento que exterioriza a manifestação de vontade da administração pública através dos agentes, autoridades, entidades e órgãos de trânsito.

Existem algumas características ou atributos dos atos administrativos que precisamos saber, até mesmo para entender muitas coisas que acontecem no dia a dia do trânsito.

Sejam os atos praticados pelos variados órgãos de compõe o sistema nacional de trânsito, eles sempre terão as seguintes características:

- **Presunção de Legitimidade/Legalidade:** ato praticado em conformidade com a lei;
- **Presunção de Veracidade:** os atos são presumidamente verdadeiros (por isso, precisa de provas para contradizer o ato praticado. Ex. tenho uma testemunha que pode corroborar com a minha alegação de que não foi exatamente dessa forma que esse ato foi praticado). Vale dizer que não tem a ver com a "fé pública" do agente de trânsito.
- **Imperatividade:** é o ato de impor. O ato administrativo é imposto a terceiros, independentemente da vontade/concordância dele;
- **Autoexecutoriedade:** o ato pode ser executado, independentemente de ordem judicial, mas pode haver um controle judicial do ato, porém para ter essa característica precisa haver previsão na lei. Aqui cabe, como exemplo, medidas administrativas de remoção do veículo e recolhimento de documentos;
- **Tipicidade:** o ato administrativo deve estar previsto em lei para surtir seus efeitos.

Ademais, para que o ato administrativo seja válido, ele precisa de alguns elementos ou requisitos: ter um agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei, finalidade e motivo.

Por isso os requisitos/elementos do ato administrativo são: **competência, objeto, forma, finalidade e motivo**.

E por que eu estou falando tudo isso pra vocês? Porque se no caso da competência, por exemplo, o agente não for legitimado, ou seja, se ele não tiver competência para praticar aquele ato, este será inválido, portanto, passível de anulação.

Vamos falar rapidamente de cada um desses requisitos, para que você se familiarize com eles e saiba quando alegar **vício** nos requisitos do ato administrativo.

Para a prática do ato administrativo, a competência é a condição primeira de validade. Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo.

Requisitos do Ato Administrativo:

a) Competência (ou Sujeito)

Assim, competência é ter o agente público competência para a prática do ato administrativo, que a lei atribuiu.

Competência pode ser definida, então, como a possibilidade ou o dever legal de agir, atribuído a um dado agente público, para fins de atender à finalidade prevista na lei.

Dito de outro modo, é o conjunto de poderes legalmente atribuídos a um agente público, por meio dos quais deve-se satisfazer a interesses públicos.

Como somente a lei pode atribuir competências, trata-se de elemento sempre vinculado dos atos administrativos. Significa dizer: jamais pode haver discricionariedade em relação ao elemento competência.

Vale anotar que a competência das Polícias Militares para executar a fiscalização do trânsito decorre de convênio firmado, com agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, conforme o art. 23, III do CTB.

Em outras palavras, a Polícia Militar não pode autuar infrações de trânsito se não houver convênio firmado com o órgão ou entidade competente, sob pena de nulidade da autuação.

b) Finalidade

Corresponde ao objetivo, ao resultado que se almeja com a prática do ato. Sempre equivale à satisfação do interesse público. Todo ato administrativo deve atender a um interesse público. É inconcebível imaginar que um ato administrativo seja praticado para satisfazer interesses estritamente privados.

Além disso, a finalidade sempre é aquela explicitamente imposta na lei. A própria leitura do preceito legal em que se fundamentou o ato evidencia o que se objetiva com a prática do ato.

Vício de Finalidade: desvio de finalidade (ou desvio de poder) = o agente público até age dentro de suas competências, mas pratica o ato visando a um fim diverso daquele previsto em lei.

O ato praticado em desvio de finalidade será um ato nulo.

O desvio de finalidade jamais admite convalidação. Atos que incidam nesse vício serão nulos, insuscetíveis de convalidação.

c) Forma

A forma consiste na maneira pela qual o ato é exteriorizado/praticado. Seria o revestimento externo do ato e todas as formalidades que integram o processo de formação do ato.

Em regra, os atos administrativos devem adotar a forma escrita.

No caso do auto de infração, este DEVE obedecer ao que está previsto no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 3° da Resolução 918/22 do CONTRAN, vejam:

> *Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:*
> *I - tipificação da infração;*
> *II - local, data e hora do cometimento da infração;*
> *III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;*
> *IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;*
> *V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;*
> *VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.*
> *§ 1º (VETADO)*
> *§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN.*
> *§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.*
> *§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência.*
>
> ***
>
> *Art. 3º Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível,*

previamente regulamentado pelo CONTRAN, será lavrado o AIT, que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.
§ 1º O AIT de que trata o caput poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito ou por seu agente:
I - por anotação em documento próprio;
II - por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a equipamento de detecção de infração regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento definido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; ou
III - por registro em sistema eletrônico de processamento de dados, quando a infração for comprovada por equipamento de detecção provido de registrador de imagem, regulamentado pelo CONTRAN.
§ 2º O órgão autuador, sempre que possível, deverá imprimir o AIT lavrado nas formas previstas nos incisos II e III do § 1º para início do processo administrativo previsto no Capítulo XVIII do CTB, sendo dispensada a assinatura da autoridade ou de seu agente.
§ 3º O registro da infração, referido no inciso III do § 1º será referendado por autoridade de trânsito, ou seu agente, que será identificado no AIT.
§ 4º Sempre que possível, o condutor será identificado no momento da lavratura do AIT.
§ 5º O AIT valerá como NA quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, desde que conste a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação, nos termos do art. 281-A do CTB.
§ 6º O talão eletrônico previsto no inciso II do § 1º constitui-se de sistema informatizado (software) instalado em equipamentos preparados para esse fim ou no próprio sistema de registro de infrações do órgão autuador, na forma disciplinada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

São nesses artigos que você deve se basear quando tiver em mãos um auto de infração. Se seguir essa "receita" ok, o ato administrativo é válido, caso contrário será passível de anulação.

Vício de forma: Em regra, é passível de convalidação, salvo se a forma prevista em lei constituir elemento essencial à validade do ato.

Exceções: atos verbais (ordens de superior hierárquico a seus subordinados) e gestos, apitos, sinais luminosos e placas utilizados na ordenação do trânsito.

d) Motivo

São as razões de fato e de direito que servem de fundamento ou ao menos autorizam a prática do ato administrativo. É a causa imediata do ato, fato gerador.

Por exemplo: para que o ato administrativo seja praticado, é necessário que haja um motivo, então, no caso da lavratura do auto de infração, o motivo para a lavratura do auto de infração é a prática, o cometimento da infração.

e) Objeto

Esse elemento é o conteúdo material do ato administrativo, correspondendo ao efeito imediato que o ato irá produzir. Devendo o objeto ser lícito, possível e determinado.

O objeto constitui aquilo que se pode traduzir no conteúdo/matéria do ato. Por meio dele, a administração manifesta a sua vontade ou trata sobre situações preexistentes. Consiste, em outras linhas, na alteração que esse elemento causa no universo jurídico, que é imediato.

Importante ressaltar, que a COMPETÊNCIA, FINALIDADE E FORMA, são elementos vinculados, ou seja, não geram margem de escolha para o administrador.

Já o MOTIVO e o OBJETO podem se apresentar de modo vinculado ou discricionário, se a lei assim estabelecer.

No caso do das multas de trânsito, o auto de infração, que é um ato administrativo, é o fato gerador da penalidade de multa, sendo assim, este DEVE obedecer a forma prevista na lei.

Então, aplicando alguns conceitos de ato administrativo ao Direito de Trânsito, imagine a seguinte situação:

O Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu art. 65 que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional.

Note que a finalidade da norma é a segurança dos ocupantes do veículo (motorista e passageiros).

O descumprimento desta norma, segundo o art. 167 do CTB é infração de trânsito.

Assim, se “A” dirige sem usar o cinto de segurança, ele deu ensejo (motivo/fato gerador) a infração prevista no art. 167 do CTB e, sendo flagrado por agente de trânsito, este deverá lavrar um auto de infração, uma vez que o mesmo é um ato administrativo vinculado, pois decorre de lei.

Porém, para fazer valer a finalidade da norma, é necessário que haja, segundo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo motorista e/ou passageiros do veículo, já que a finalidade desta norma é a segurança dos envolvidos.

Se assim não for, teremos um ato nulo, pois não está de acordo com a finalidade da norma.

Veremos tudo isso mais adiante, quando falarmos das teses de defesa.